臺南市議會議案詳細資料

議案屆次別	第 4 屆第 2 次	大會類別	定期會
類別	法規	案號	1
案別	市法規案		
提案人	蔡育輝、邱莉莉、鄭佳欣		
連署人	蔡宗豪、李中岑、王家貞、林美燕、陳碧玉、黃肇輝、陳皇宇、李啓維、王宣貿、李宗霖、李偉智、方一峰、許至椿		
案由	修正「臺南市攤販管理自治條例」第三條、第九條條文草案，敬請審議。		
說明	一、 為保障消費者身體健康，並確實掌握攤販所販賣之商品及行為有無涉及不法情事，就臺南市政府各相關機關業務權責劃分，將警察局業務權責納入規範，爰修正第三條，增列第七款。 二、 另為杜絕臺南市未合法申請設置集合攤販許可之業者，其公然藐視主管機關執行公權力之決心，依地方制度法第二十六條第三項規定提高罰鍰額度，爰修正第九條。 三、 檢附「臺南市攤販管理自治條例」修正第三條、第九條條文草案總說明、條文草案對照表、修增後條文。		
辦法	經大會決議通過後，送市府公布施行。		
一讀會審議結果	提案人增加鄭佳欣議員，大會通過交付法規委員會審查。		
委員會審查日期	2023/10/25		
審查意見	第 4 屆第 2 次定期會(112 年 10 月 25 日)審查意見： 一、第三條維持現行條文，不予增修。 二、第九條修正通過。（修正情形詳見審查結果對照表）		
大會決議日期	2023/11/30		
大會決議	照審查意見通過。		

審議過程附註	一、本案於 112 年 9 月 18 日由法規委員會收案後簽擬，經議長同意列入第 2 次程序委員會議案。經第 4 屆第 2 次定期會第 2 次程序委員會(112 年 9 月 15 日)決議：提請大會審議。 (備註:原連署人有 14 人，Ingay Tali 穎艾達利議員於第 2 次程序委員會撤簽連署人(由蔡育輝議員口頭宣布，查當日錄影 33:13-33:50) 二、第 4 屆第 2 次定期會第 1 次會(112 年 9 月 22 日)大會決議：提案人增加鄭佳欣議員，大會通過交付法規委員會審查。 三、第 4 屆第 2 次定期會(112 年 10 月 25 日)審查意見： (一)第三條維持現行條文，不予增修。 (二)第九條修正通過。（修正情形詳見審查結果對照表） 四、第 4 屆第 2 次定期會(112 年 11 月 30 日)大會三讀通過。
二讀決議	照審查意見通過。
三讀決議	照二讀會決議通過。
發文日期	2023/12/07
發文字號	南議法規字第 1120011927 號
提案附件	4-2 定法規議提 1-「臺南市攤販管理自治條例」第三條、第九條修正草案附件-總說明、條文對照表、草案條文.pdf
審查結果附件	4-2 定法規議提 1-審查結果對照表.pdf
大會決議附件	

臺南市攤販管理自治條例修正第三條、第九條條文草案總說明

為保障消費者身體健康，並確實掌握攤販所販賣之商品及行為有無涉及不法情事，就臺市政府各相關機關業務權責劃分，將警察局業務權責納入規範，爰修正第三條，增列第七款。

另為杜絕臺南市未合法申請設置集合攤販許可之業者，其公然藐視主管機關執行公權力之決心，依地方制度法第二十六條第三項規定提高罰鍰額度，爰修正第九條。

臺南市攤販管理自治條例修正第三條、第九條草案條文對照表

修正條文	現行條文	說明
第三條　本自治條例之主管機關為臺南市政府（以下簡稱本府），本府各相關機關業務權責劃分如下： 一、經濟發展局：辦理攤販管理及受理申請設置攤販之事項，並指揮監督本市市場處執行。 二、地政局：提供都市計畫區外，攤販營業場所土地使用分區及使用地類別。 三、都市發展局：審核都市計畫區內，攤販營業場所土地使用分區。 四、交通局：審核攤販設置對交通衝擊及影響。 五、環境保護局：審核攤販環境清潔計畫。 六、消防局：辦理攤販營業場所消	第三條　本自治條例之主管機關為臺南市政府（以下簡稱本府），本府各相關機關業務權責劃分如下： 一、經濟發展局：辦理攤販管理及受理申請設置攤販之事項，並指揮監督本市市場處執行。 二、地政局：提供都市計畫區外，攤販營業場所土地使用分區及使用地類別。 三、都市發展局：審核都市計畫區內，攤販營業場所土地使用分區。 四、交通局：審核攤販設置對交通衝擊及影響。 五、環境保護局：審核攤販環境清潔計畫。 六、消防局：辦理攤販營業場所消	一、本條修正，新增第七款。 二、為保障消費者身體健康，並確實掌握攤販所販賣之商品及行為有無涉及違法情事，將警察局業務權責納入規範。

修正條文	現行條文	說明
防設備之安檢及稽核。 七、警察局：辦理攤販販賣商品及行為之違法安檢及稽核。	防設備之安檢及稽核。	
第九條　違反第五條規定設置集合攤販未經主管機關許可者，經主管機關通知限期申請；屆期未申請或未經許可者，處負責人或代表人新臺幣三萬元以上十萬元以下罰鍰，並得按次處罰。	第九條　違反第五條規定設置集合攤販未經主管機關許可者，經主管機關通知限期申請；屆期未申請或未經許可者，處負責人或代表人新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰，並得按次處罰。	一、本條修正。 二、為杜絕未合法申請設置集合攤販許可之業者，其公然藐視主管機關執行公權力之決心，爰依地方制度法第二十六條第三項規定提高罰鍰額度。

臺南市攤販管理自治條例修正第三條、第九條條文草案

第三條　本自治條例之主管機關為臺南市政府（以下簡稱本府），本府各相關機關業務權責劃分如下：

一、經濟發展局：辦理攤販管理及受理申請設置攤販之事項，並指揮監督本市市場處執行。

二、地政局：提供都市計畫區外，攤販營業場所土地使用分區及使用地類別。

三、都市發展局：審核都市計畫區內，攤販營業場所土地使用分區。

四、交通局：審核攤販設置對交通衝擊及影響。

五、環境保護局：審核攤販環境清潔計畫。

六、消防局：辦理攤販營業場所消防設備之安檢及稽核。

七、警察局：辦理攤販販賣商品及行為之違法安檢及稽核。

第九條　違反第五條規定設置集合攤販未經主管機關許可者，經主管機關通知限期申請；屆期未申請或未經許可者，處負責人或代表人新臺幣三萬元以上十萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

臺南市議會第4屆第2次定期會「臺南市攤販管理自治條例修正」第三條、第九條修正草案審查結果對照表

第4屆第2次定期會法規議提第1號案修正條文	現行條文	112年10月25日法規委員會審查意見暨通過條文內容
第三條 本自治條例之主管機關為臺南市政府（以下簡稱本府），本府各相關機關業務權責劃分如下： 一、經濟發展局：辦理攤販管理及受理申請設置攤販之事項，並指揮監督本市市場處執行。 二、地政局：提供都市計畫區外，攤販營業場所土地使用分區及使用地類別。 三、都市發展局：審核都市計畫區內，攤販營業場所土地使用分區。 四、交通局：審核攤販設置對交通衝擊及影響。 五、環境保護局：審核攤販環境清潔計畫。 六、消防局：辦理攤販營業場所消防設備之安檢及稽核。 七、警察局：辦理攤販販賣商品及	第三條 本自治條例之主管機關為臺南市政府（以下簡稱本府），本府各相關機關業務權責劃分如下： 一、經濟發展局：辦理攤販管理及受理申請設置攤販之事項，並指揮監督本市市場處執行。 二、地政局：提供都市計畫區外，攤販營業場所土地使用分區及使用地類別。 三、都市發展局：審核都市計畫區內，攤販營業場所土地使用分區。 四、交通局：審核攤販設置對交通衝擊及影響。 五、環境保護局：審核攤販環境清潔計畫。 六、消防局：辦理攤販營業場所消防設備之安檢及稽核。	**審查意見：** 本條文維持現行條文，不予增修。

第4屆第2次定期會法規議提第1號案修正條文	現行條文	112年10月25日法規委員會審查意見暨通過條文內容
行為之違法安檢及稽核。		
第九條 違反第五條規定設置集合攤販未經主管機關許可者，經主管機關通知限期申請；屆期未申請或未經許可者，處負責人或代表人新臺幣三萬元以上十萬元以下罰鍰，並得按次處罰。	第九條 違反第五條規定設置集合攤販未經主管機關許可者，經主管機關通知限期申請；屆期未申請或未經許可者，處負責人或代表人新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰，並得按次處罰。	**審查意見：** 本條文修正通過。 **通過條文內容：** 第九條 違反第五條規定設置集合攤販未經主管機關許可者，經主管機關通知限期申請；屆期未申請或未經許可者，處負責人或代表人新臺幣一萬元以上十萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

◎民政教育委員會

類別	案號	提案單位	案　　由	審查意見	大會決議
法規	備查1	臺南市政府（民政局）	修正「臺南市公立殯葬設施使用收費標準」。	同意備查。	一、同意備查。 二、庫錢爐紙錢金額級距間之收費金額，請民政局於下次修正時考量節能減碳及民意，研議出合理標準。
法規	查照1	臺南市政府（教育局）	修正「臺南市教保服務機構及教保服務人員獎勵辦法」。	同意備查。	同意備查。
法規	查照3	臺南市政府（民政局）	修正「臺南市麻豆區公所編制表」。	同意備查。	同意備查。
法規	查照5	臺南市政府（教育局）	修正「臺南市教保服務機構教保服務申訴評議會組織及評議辦法」。	同意備查。	同意備查。
法規	查照6	臺南市政府（教育局）	廢止「臺南市高級中等以下學校學生申訴評議委員會組織及運作辦法」。	同意備查。	同意備查。
法規	查照7	臺南市政府（教育局）	修正「臺南市公私立幼兒園家長會設置辦法」第一條、第二條。	同意備查。	同意備查。
法規	查照9	臺南市政府（教育局）	修正「臺南市公立幼兒園及非營利幼兒園優先招收需協助幼就辦法」。	同意備查。	同意備查。
法規	查照13	臺南市政府（教育局）	修正「臺南市國民中小學學生申訴案件處理辦法」。	同意備查。	同意備查。

類別	案號	提案單位	案　　由	審查意見	大會決議
法規	查照15	臺南市政府（民政局）	修正「臺南市永康區社教中心場地使用管理辦法」。	同意備查。	同意備查。
法規	查照16	臺南市政府（教育局）	訂定「臺南市教育財團法人會計處理及財務報告編製準則」。	同意備查。	同意備查。

◎財經委員會

類別	案號	提案單位	案　　由	審查意見	大會決議
法規	備查3	臺南市政府(經濟發展局)	修正「臺南市柳營科技工業區暨環保園區公共設施維護費收費標準」。	同意備查。	同意備查。
法規	查照8	臺南市政府(財政稅務局)	訂定「臺南市納稅義務人申請加計利息分期繳納稅捐辦法」	同意備查。	同意備查。
法規	查照10	臺南市政府(經濟發展局)	修正「臺南市政府經濟發展局組織規程」第三條及「臺南市政府經濟發展局編制表」。	同意備查。	同意備查。

◎環保衛生委員會

類別	案號	提案單位	案　　由	審查意見	大會決議
法規	查照2	臺南市政府(環境保護局)	修正「臺南市民眾檢舉違反廢棄物清理案件獎勵辦法」。	同意備查。	同意備查。
法規	查照4	臺南市政府（社會局）	修正「臺南市老人福利機構履行營運擔保能力認定標準」。	同意備查。	同意備查。